Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 393/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Chairudin Bin Dudung (alm) als Lepzky als Tompel;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 11 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Isa Rt.001 Rw.008 Kel. Sukabumi Utara Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Chairudin Bin Dudung (alm) als Lepzky als Tompel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya Sarman, SH, MH, dan Rika Sandria Putri, SH Advokat pada Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum Fakultas Hukum Ubhara Jakarta Raya berdasarkan Penetapan tanggal 7 Agustus 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 393/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL tanggal 21 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 393/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL tanggal 21 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **CHAIRUDIN Bin DUDUNG (alm) alias LEPZKY alias TOMPEL** bersalah melakukan tindak pidana "***Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CHAIRUDIN Bin DUDUNG (alm) alias LEPZKY alias TOMPEL** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menjatuhkan Pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan Penjara.

4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna hitam berisi dompet warna merah marun berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,6281 gram *(sisa hasil lab berat netto 0,5869 gram)*, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) berikut pipet kaca serta 1 (satu) unit handphone merk Realmi warna hitam berikut simcardnya. ***Dirampas untuk dimusnahkan***

5. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memutuskan Putusan menghukum untuk seringan-ringannya Terdakwa CHAIRUDIN Bin DUDUNG (alm) Alias LEPZKY Alias TOMPEL atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **CHAIRUDIN Bin DUDUNG (alm) alias LEPZKY alias TOMPEL**, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 03.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di depan rumah kos Jalan Rusin 4 Rt.003 Rw.001 Kel. Pondok Betung Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Tangerang namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 03.00 Wib saat terdakwa CHAIRUDIN Bin DUDUNG (alm) alias LEPZKY alias TOMPEL sedang berada di depan rumah kos Jalan Rusin 4 Rt.003 Rw.001 Kel. Pondok Betung Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan dihampiri oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba Polsek Pesanggrahan Jakarta Selatan yaitu saksi KRISWANDANA OLIVER SINAGA bersama dengan saksi ADI R. SEMBIRING yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa didaerah tersebut sering dijadikan tempat peredaran serta penyalahgunaan narkoba, lalu setelah dilakukan penggeledahan badan terdakwa ditemukan 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,6281 gram yang disimpan didalam dompet warna merah marun yang tersimpan di dalam tas slempang warna hitam, selain itu juga ditemukan alat hisap shabu (bong) berikut pipet kaca serta 1 (satu) unit handphone merk Realmi warna hitam berikut simcardnya milik terdakwa yang di simpan didalam tas slempang warna hitam yang saat itu terdakwa kenakan.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri namun sebelum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

narkotika jenis shabu habis terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian.

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1611/NNF/2023, pada tanggal 26 April 2023, menyimpulkan bahwa : 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6281 gram, diberi nomor barang bukti 0812/2023/PF, yang disita dan diakui milik terdakwa tersebut adalah benar mengandung ***Metamfetamina*** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, *(sisa hasil lab berat netto 0,5869 gram).*

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi KRISWANDANA OLIVER SINAGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di depan rumah kos Jalan Rusin 4 Rt.003 Rw.001 Kel. Pondok Betung Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan karena kedapatan memiliki narkotika jenis shabu.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 03.00 Wib saat terdakwa CHAIRUDIN Bin DUDUNG (alm) alias LEPZKY alias TOMPEL sedang berada di depan rumah kos Jalan Rusin 4 Rt.003 Rw.001 Kel. Pondok Betung Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan dihampiri oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba Polsek Pesanggrahan Jakarta Selatan yaitu saksi KRISWANDANA OLIVER SINAGA bersama dengan saksi ADI R. SEMBIRING yang sebelumnya mendapat informasi dari warga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

masyarakat bahwa didaerah tersebut sering dijadikan tempat peredaran serta penyalahgunaan narkoba, lalu setelah dilakukan penggeledahan badan terdakwa ditemukan 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,6281 gram yang disimpan didalam dompet warna merah marun yang tersimpan di dalam tas slempang warna hitam, selain itu juga ditemukan alat hisap shabu (bong) berikut pipet kaca serta 1 (satu) unit handphone merk Realmi warna hitam berikut simcardnya milik terdakwa yang di simpan didalam tas slempang warna hitam yang saat itu terdakwa kenakan.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri namun sebelum narkotika jenis shabu habis terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polsek Pesanggarahan Jakarta Selatan untuk pemeriksan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan terdakwa sehari-hari

Saksi ADI R. SEMBIRING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di depan rumah kos Jalan Rusin 4 Rt.003 Rw.001 Kel. Pondok Betung Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan karena kedapatan memiliki narkotika jenis shabu.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 03.00 Wib saat terdakwa CHAIRUDIN Bin DUDUNG (alm) alias LEPZKY alias TOMPEL sedang berada di depan rumah kos Jalan Rusin 4 Rt.003 Rw.001 Kel. Pondok Betung Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan dihampiri oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba Polsek Pesanggrahan Jakarta Selatan yaitu saksi KRISWANDANA OLIVER SINAGA bersama dengan saksi ADI R. SEMBIRING yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa didaerah tersebut sering dijadikan tempat peredaran serta penyalahgunaan narkoba, lalu setelah dilakukan penggeledahan badan terdakwa ditemukan 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,6281 gram yang disimpan didalam dompet warna merah marun yang tersimpan di dalam tas slempang warna hitam, selain itu juga ditemukan alat hisap shabu (bong) berikut pipet kaca serta 1 (satu) unit handphone merk Realmi warna hitam berikut simcardnya milik terdakwa yang di simpan didalam tas slempang warna hitam yang saat itu terdakwa kenakan.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri namun sebelum narkotika jenis shabu habis terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polsek Pesanggarahan Jakarta Selatan untuk pemeriksan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan terdakwa sehari-hari

Menimbang, bahwa para saksi membenarkan semua keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di depan rumah kos Jalan Rusin 4 Rt.003 Rw.001 Kel. Pondok Betung Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan karena kedapatan memiliki narkotika jenis shabu.
- Bahwa yang melakukan penangkapan merupakan anggota Polisi dari Sat Narkoba Polsek Pesanggrahan Jakarta Selatan yaitu saksi KRISWANDANA OLIVER SINAGA bersama dengan saksi ADI R. SEMBIRING.
- Bahwa setelah ditangkap ditemukan barang bukti 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,6281 gram yang disimpan didalam dompet warna merah marun yang tersimpan di dalam tas slempang warna hitam, selain itu juga ditemukan alat hisap shabu (bong) berikut pipet kaca

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

serta 1 (satu) unit handphone merk Realmi warna hitam berikut simcardnya milik terdakwa yang di simpan didalam tas slempang warna hitam yang saat itu terdakwa kenakan.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri namun sebelum narkotika jenis shabu habis terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polsek Pesanggarahan Jakarta Selatan untuk pemeriksan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan terdakwa sehari-hari

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas warna hitam berisi dompet warna merah marun berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,6281 gram *(sisa hasil lab berat netto 0,5869 gram)*,
2. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) berikut pipet kaca serta
3. 1 (satu) unit handphone merk Realmi warna hitam berikut simcardnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di depan rumah kos Jalan Rusin 4 Rt.003 Rw.001 Kel. Pondok Betung Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan karena kedapatan memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan merupakan anggota Polisi dari Sat Narkoba Polsek Pesanggrahan Jakarta Selatan yaitu saksi KRISWANDANA OLIVER SINAGA bersama dengan saksi ADI R. SEMBIRING;
- Bahwa setelah ditangkap ditemukan barang bukti 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,6281 gram yang disimpan didalam dompet warna merah marun yang tersimpan di dalam tas slempang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

warna hitam, selain itu juga ditemukan alat hisap shabu (bong) berikut pipet kaca serta 1 (satu) unit handphone merk Realmi warna hitam berikut simcardnya milik terdakwa yang di simpan didalam tas slempang warna hitam yang saat itu terdakwa kenakan;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri namun sebelum narkotika jenis shabu habis terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polsek Pesanggarahan Jakarta Selatan untuk pemeriksan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan terdakwa sehari-hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan seorang terdakwa bernama Chairudin Bin Dudung (alm) als Lepzky als Tompel dan setelah identitas selengkapnya ditanyakan dipersidangan oleh Hakim Ketua Majelis sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rokhani serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah perbuatan / tindakan yang dilakukan tidak ada ijin atau tidak mendapat ijin dari Pemerintah Indonesia, sedangkan “*melawan hukum*” artinya melanggar suatu ketentuan Undang-Undang atau karena bertentangan dengan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap sebagai fakta dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di depan rumah kos Jalan Rusin 4 Rt.003 Rw.001 Kel. Pondok Betung Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan ditangkap oleh saksi KRISWANDANA OLIVER SINAGA bersama dengan saksi ADI R. SEMBIRING (anggota Polisi dari Sat Narkoba Polsek Pesanggrahan Jakarta Selatan) dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,6281 gram yang disimpan didalam dompet warna merah marun yang tersimpan di dalam tas slempang warna hitam, selain itu juga ditemukan alat hisap shabu (bong) berikut pipet kaca serta 1 (satu) unit handphone merk Realmi warna hitam berikut simcardnya milik terdakwa yang di simpan didalam tas slempang warna hitam yang saat itu terdakwa kenakan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa dalam menguasai shabu tersebut adalah tanpa mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun tehnologi;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan undang-undang tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana pada Ad.3 adalah unsur tindak pidana yang sifatnya alternatif, dalam pengertian bahwa apabila ada salah satu saja dari unsur tindak pidana alternatifnya terpenuhi, maka unsur tindak pidana pada Ad.3 tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap sebagai fakta dipersidangan bahwa ketika terdakwa ditangkap oleh saksi KRISWANDANA OLIVER SINAGA bersama dengan saksi ADI R. SEMBIRING (anggota Polisi dari Sat Narkoba Polsek Pesanggrahan Jakarta Selatan) dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,6281 gram yang disimpan didalam dompet warna merah marun yang tersimpan di dalam tas slempang warna hitam, selain itu juga ditemukan alat hisap shabu (bong) berikut pipet kaca serta 1 (satu) unit handphone merk Realmi warna hitam berikut simcardnya milik terdakwa yang di simpan didalam tas slempang warna hitam yang saat itu terdakwa kenakan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri namun sebelum narkotika jenis shabu habis terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1611/NNF/2023, pada tanggal 26 April 2023, menyimpulkan bahwa : 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6281 gram, diberi nomor barang bukti 0812/2023/PF, yang disita dan diakui milik terdakwa tersebut adalah benar mengandung ***Metamfetamina*** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, *(sisa hasil lab berat netto 0,5869 gram)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka telah terbukti bahwa Terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa, Majelis hanya akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti tersebut sehingga untuk itu, Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa disamping harus dijatuhkan pidana badan berupa pidana penjara harus pula dijatuhkan pidana denda yang lama pidana penjaranya maupun besarnya pidana dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam berisi dompet warna merah marun berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,6281 gram *(sisa hasil lab berat netto 0,5869 gram)*, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) berikut pipet kaca serta 1 (satu) unit handphone merk Realmi warna hitam berikut simcardnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam melakukan pemberantasan peredaran Narkoba

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatanya.
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Chairudin Bin Dudung (alm) als Lepzky als Tompel telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman** " ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna hitam berisi dompet warna merah marun berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,6281 gram *(sisa hasil lab berat netto 0,5869 gram)*, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) berikut pipet kaca serta 1 (satu) unit handphone merk Realmi warna hitam berikut simcardnya. ***Dirampas untuk dimusnahkan***

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, oleh kami, I Dewa Made Budiwatsara, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, H. Bawono Effendi, S.H., M.H., Muhammad Ramdes, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut, dibantu oleh Hardianto Wibowo., S.E., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Wazir Iman Supriyanto, S.H, M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
H. Bawono Effendi, S.H., M.H.	I Dewa Made Budiwatsara, S.H., M.H.

Muhammad Ramdes, S.H.

Panitera Pengganti,

Hardianto Wibowo, S.E., S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)